

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

TEXTO CONSTITUCIONAL

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

PJ Direito Privado – prestadoras de serviço público e as que exploram atividade econômica.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

- Um pouco de história...
- Teoria do Risco Administrativo (Responsabilidade Objetiva do Estado).
- Elementos a serem comprovados. (conduta, dano e nexos)
- Discussão da culpa: (in)exigência e (des)importância da sua discussão.
- Extensão da responsabilidade objetiva a concessionárias e permissionárias prestadoras de serviços públicos.

Havia a ideia da Irresponsabilidade do Estado – O Estado não respondia – *The King Can Do No Wrong* “O Rei Não Pode Errar” – Se o rei não erra, ele não indeniza.

Caso de Agnes Blanco – um trem passou por cima dela e isso gerou grande comoção na época – o governante, como forma de acalmar os ânimos, indenizou – nasceu a Responsabilidade Civil do Estado.

Teoria do Risco Administrativo – Responsabilidade Objetiva (art. 37 § 6º).

Exemplo: carro parado, um carro oficial bate em você e o agente público desce bêbado – o agente público agiu com culpa.

Bateram carro de uma pessoa – **conduta** do agente e teve **dano** – o **nexo** é o carro estar amassado, porque o agente bateu nele.

Acidente envolvendo carro oficial deve passar por perícia para a constatação de quem é o culpado.



5m

ANOTAÇÕES

Na Responsabilidade Objetiva do Estado, não há a necessidade de comprovar a culpa do agente para que a vítima receba.

Se ficar comprovado que a culpa do acidente é, exclusivamente, da pessoa, o Estado não tem o dever de indenizar.

Se ficar comprovado que a culpa é do agente público, surge a possibilidade de o Poder Público ir atrás do agente – direito de regresso.

Culpa dos dois – culpa concorrente – não afasta o dever de indenizar, mas diminui o valor.

Se o dano tinha sido causado por uma freada no ônibus e machucou um passageiro (usuário).

A empresa de ônibus atropelou quem não estava usando o ônibus (terceiro).

Hoje, tanto em relação aos usuários do sistema quanto em relação a terceiros, a responsabilidade é objetiva.

Repórter – foi atingido com bala de borracha no olho e ficou cego – tem que indenizar e a responsabilidade é objetiva.

Se está ocorrendo uma operação policial e tem uma fita sinalizadora de “não ultrapasse”. Se o repórter ultrapassar e for atingido não é indenizado – culpa exclusiva da vítima.

Preso – foragido e o suicídio.

Foragido foge do presídio e, imediatamente, após a fuga, para um particular e rouba o carro – o Estado responde objetivamente.

Se o foragido fugiu e dias depois comete um crime, o Estado não indeniza – quebra de nexo.

Preso se suicida – a responsabilidade é objetiva.

Sobre as pessoas sob guarda do Estado, a omissão estatal é entendida como responsabilidade objetiva.

Atos praticados pelos agentes – responsabilidade objetiva.

Omissões estatais – a regra é a responsabilidade subjetiva.

Suicídio no hospital – paciente recebe alta e tenta o suicídio.

Se uma pessoa dá entrada em um hospital com surto psicótico/tendência suicida – o Estado responde se o paciente se suicidar.

Cartório – responsabilidade direta e objetiva do Estado – o titular do cartório fez uma escrita falsa e causou prejuízo. O Estado deve responder objetivamente.

Concurso – organizadora cometeu um erro – responsabilidade direta da organizadora e responsabilidade subsidiária do Estado.

Exemplo: Prova PC/PR – prova anulada faltando três horas para o início.



10m



15m



20m

ANOTAÇÕES

Fogos de Artifício – pessoa compra uma casa e uma fábrica de fogos de artifício é montada ao lado – o Estado não responde se a fábrica de fogos de artifício explodir, a não ser que a pessoa comprove que faltou o dever de fiscalização da Administração Pública.

Atos lícitos – responsabilidade objetiva – plano econômico deu errado.

Atos legislativos – geram dever de indenização.

Atos judiciais – geram dever de indenização.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

- Omissões Estatais.
- Regra: responsabilidade subjetiva.
- Guarda de pessoas.
- Responsabilidade das entidades da Administração Indireta (responsabilidade objetiva) que exploram atividade econômica (responde igual ao particular – a regra é a responsabilidade subjetiva).
- Teoria do risco integral – responsabilidade objetiva sem excludentes – por exemplo, acidente do césio-137 (acidente nuclear) – outros exemplos: terrorismo estatal, dano ambiental, material bélico, acidente aéreo, entre outros.
- Direito de regresso – um agente público causou um dano ao particular – o particular quer ser indenizado – o agente público estava bêbado – o particular tem que acionar o Estado – depois, caso queira, o Estado entra contra o agente.
- Teoria da Dupla Garantia – garante que o cidadão irá receber e que o agente não será demandado diretamente pelo cidadão.
- Direito de Regresso – responsabilidade subjetiva – exige a comprovação do dolo ou da culpa por parte do agente público – sem a comprovação, este não responde.
- *Faute du Service* – culpa anônima (não precisa demonstrar quem é o agente público) – responsabilidade subjetiva.


25m


30m

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Nunes Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.